P U T U S A N

Nomor 1789/Pid.Sus/2025/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**DESY RACHMA PUJI ASTUTI BINTI BAMBANG NASRI**;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tanggal lahir	:	38 Tahun/21 Desember 1985;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Banyu Urip Kidul Gg. 1D No.18, RT. 05 RW. 05, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu M. Zainal Arifin, SH., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1789/Pid.Sus/2025/PN.Sby, tertanggal 26 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri Surabaya;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1789/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 5 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1789/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 5 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 9 April 2025, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Desy Rachma Puji Astuti Binti Bambang Nasri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa Desy Rachma Puji Astuti Binti Bambang Nasri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
    1) 6 kantong plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kantong:
        a. Netto ± 0,881 gram,
        b. Netto ± 0,876 gram,
        c. Netto ± 0,818 gram,
        d. Netto ± 0,831 gram,
        e. Netto ± 0,896 gram,
        f. Netto ± 0,852 gram,
    2) 3 paket plastik klips kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kentong:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Netto ± 0,034 gram,
b. Netto ± 0,047 gram,
c. Netto ± 0,080 gram,

3) 1 plastik klip berisikan 3 butir pil warna pink berlogo Strawberry yang diduga Narkotika jenis extacy dengan berta keseluruhan ± 1,338 gram,
4) Timbangan elektrik;
5) 2 bendel plastic klip;
6) 2 sekrop;
7) 1 handphone merek Vivo Y36 5G warna meteor black dengan No. IMEI 8624-0069-8233-72 dan 8642-4006-9823-364;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 29 September 2025 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan/ atau
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada isi tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa, ia Terdakwa Desy Rachma Puji Astuti Binti Bambang Nasri pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih ditahun 2025 bertempat di Pasar Asem Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Bona Ramana Bin Bambang Nasri (Diperiksa dalam berkas terpisah) untuk memesan sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak ± 5 gram seharga Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan 1 bungkus plastic berisi 3 pil warna pink berlogo strawberry seharga Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir yang nantinya Terdakwa akan membayar pembelian sabu tersebut jika sudah terjual kemudian disepakati bertemu di Pasar Asem Kota Surabaya;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bertemu dengan saksi Bona Ramana Bin Bambang Nasr lalu Terdakwa menerima 1 bungkus sabu seberat ± 5 gram dan 1 bungkus plastic berisi 3 pil warna pink berlogo strawberry selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 bungkus sabu tersebut lalu Terdakwa membagi sabu menjadi 11 poket sabu yang terdiri dari 6 poket sabu seberat 1 gram dijual dengan harga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) per poket dan 5 poket sabu ukuran pahe dijual seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per poket yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 bungkus plastic berisi 3 pil warna pink berlogo strawberry dijual Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 jam 09.00 Wib bertempat d kos Jalan Bibis Karah 1 No.31 Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Terdakwa menjual 1 poket sabu ukuran pahe seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Beni (DPO) namun belum dibayar dan dihari dan tempat yang sama jam 10.00 Wib Terdakwa menjual poket sabu ukuran pahe seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Bayu Winarto (DPO) namun belum dibayar ;
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama sekiranya pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa berada didalam kamar kos Jalan Bibis Karah 1 No.31 Kecamatan Jambangan Kota Surabaya datang saksi Tri Nofrianto, S.H, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi dan saksi Rachman Subiakto, S.H beserta Tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa:

  1. 6 kantong plastic yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,881 gram, ± 0,876 gram, ± 0,818 gram, ± 0,831 gram, ± 0,896 gram dan ± 0,852 gram,

  2. 3 paket plastic klips kecil berisikan kristal warna putih yang diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,034 gram, ± 0,047 gram dan ± 0,080 gram,

3. 1 plastik klip berisikan 3 butir pil warna pink berlogo Strawberry yang diduga Narkotika jenis extacy dengan berta keseluruhan ± 1,338 gram,

Berada di sela-sela antara lemari baju dengan dinding kamar kos

4. Timbangan elektrik

5. 2 bendel plastic klip

6. 2 sekrop

Digantungan baju

7. 1 handphone merk Vivo **dipegang oleh Terdakwa**

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap 6 kantong plastic yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,881 gram, ± 0,876 gram, ± 0,818 gram, ± 0,831 gram, ± 0,896 gram dan ± 0,852 gram, 3 paket plastic klips kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,034 gram, ± 0,047 gram dan ± 0,080 gram, 1 plastik klip berisikan 3 butir pil warna pink berlogo Strawberry yang diduga Narkotika jenis extacy dengan berat keseluruhan ± 1,338 gram, Timbangan elektrik, 2 bendel plastic klip, 2 sekrop dan 1 handphone merk Vivo selanjutnya penyidik Kepolisian Polrestabes Surabaya mengirimkan 6 kantong plastic yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,881 gram, ± 0,876 gram, ± 0,818 gram, ± 0,831 gram, ± 0,896 gram dan ± 0,852 gram, 3 paket plastic klips kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,034 gram, ± 0,047 gram dan ± 0,080 gram, 1 plastik klip berisikan 3 butir pil warna pink berlogo Strawberry yang diduga Narkotika jenis extacy dengan berta keseluruhan ± 1,338 gram kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor:
  a. 13328 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,881 gram;
  b. 13329 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,876 gram;
  c. 13330 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,818 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. 13331 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,831 gram;
e. 13332 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,896 gram;
f. 13333 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,852 gram;
g. 13334 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,034 gram;
h. 13335 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram;
i. 13336 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram;
j. 13337 / 2025/ NNF : berupa 3 (tiga) butir tablet warna pink logo "Strawberry" dengan berat netto 1,338 gram

Berat total hasil labfor adalah 6,653 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 04912/NNF/2025 tertanggal 12 Juni 2025 pada Kesimpulannya menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:
  a. 13328 13336 / 2025 / NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika **;**
  b. 1337 / 2025 / NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif ;
  - ***MDMA, (3,4-Metilendioksimetamfetamina)***, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - ***Ketamin,*** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan syarat pusat dan digunakan sebagai anastesi (Obat Bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras **;**

  Bahwa sisa barang bukti nomor :
  1. 13328 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,860 gram,
  2. 13329 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,853 gram,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 13330 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,793 gram,
4. 13331 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,811 gram,
5. 13332 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,876 gram,
6. 13333 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,831 gram,
7. 13334 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi,
8. 13335 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,026 gram,
9. 13336 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,060 gram,
10. 13337 / 2025 / NNF : Habis untuk pemeriksaan

Berat total sisa hasil Labfor adalah 5,11 gram;

- Bahwa, diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang perihal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 Gram;

Bahwa, perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau KEDUA:

Bahwa, ia Terdakwa Desy Rachma Puji Astuti Binti Bambang Nasri pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih ditahun 2025 bertempat kamar kos Jl.bibis Karah 1 No.31 Kecamatan Jambangan Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman melebihi ±5 (Lima) Gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Tri Nofrianto, S.H, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi dan saksi Rachman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subiakto, S.H beserta Tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan Barang Bukti berupa:

1. 6 kantong plastic yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,881 gram, ± 0,876 gram, ± 0,818 gram, ± 0,831 gram, ± 0,896 gram dan ± 0,852 gram,
2. 3 paket plastic klips kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,034 gram, ± 0,047 gram dan ± 0,080 gram,
3. 1 plastik klip berisikan 3 butir pil warna pink berlogo Strawberry yang diduga Narkotika jenis extacy dengan berta keseluruhan ± 1,338 gram,

Berada di sela-sela antara lemari baju dengan dinding kamar kos

4. Timbangan elektrik
5. 2 bendel plastic klip
6. 2 sekrop

Digantungan baju

7. 1 handphone merek Vivo **dipegang oleh Terdakwa**;

- Bahwa, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap 6 kantong plastic yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,881 gram, ± 0,876 gram, ± 0,818 gram, ± 0,831 gram, ± 0,896 gram dan ± 0,852 gram, 3 paket plastic klips kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,034 gram, ± 0,047 gram dan ± 0,080 gram, 1 plastik klip berisikan 3 butir pil warna pink berlogo Strawberry yang diduga Narkotika jenis extacy dengan berat keseluruhan ± 1,338 gram, Timbangan elektrik, 2 bendel plastic klip, 2 sekrop dan 1 handphone merk Vivo selanjutnya penyidik Kepolisian Polrestabes Surabaya mengirimkan 6 kantong plastic yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,881 gram, ± 0,876 gram, ± 0,818 gram, ± 0,831 gram, ± 0,896 gram dan ± 0,852 gram, 3 paket plastic klips kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,034 gram, ± 0,047 gram dan ± 0,080 gram, 1 plastik klip berisikan 3 butir pil warna pink berlogo Strawberry yang diduga Narkotika jenis extacy dengan berta keseluruhan ± 1,338 gram kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor:

a. 13328 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,881 gram;
b. 13329 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,876 gram;
c. 13330 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,818 gram;
d. 13331 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,831 gram;
e. 13332 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,896 gram;
f. 13333 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,852 gram;
g. 13334 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,034 gram;
h. 13335 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram;
i. 13336 / 2025/ NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram;
j. 13337 / 2025/ NNF : berupa 3 (tiga) butir tablet warna pink logo “Strawberry” dengan berat netto 1,338 gram

Berat total hasil labfor adalah 6,653 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 04912/NNF/2025 Tertanggal 12 Juni 2025 pada Kesimpulannya menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

a. ***13328 13336 / 2025 / NNF;*** seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. 1337 / 2025 / NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif ;

- ***MDMA, (3,4-Metilendioksimetamfetamina)***, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- ***Ketamin,*** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan syarat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pusat dan digunakan sebagai anastesi (Obat Bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa sisa barang bukti nomor:

a. 13328 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,860 gram,
b. 13329 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,853 gram,
c. 13330 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,793 gram,
d. 13331 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,811 gram,
e. 13332 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,876 gram,
f. 13333 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,831 gram,
g. 13334 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi,
h. 13335 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,026 gram,
i. 13336 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,060 gram,
j. 13337 / 2025 / NNF : Habis untuk pemeriksaan;

Berat total sisa hasil labfor adalah 5,11 gram

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman melebihi 5 Gram dari instansi yang berwenang;

Bahwa, perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi Tri Nofrianto, S.H.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pasar Asem Kota Surabaya telah terjadi transaksi narkotika dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 6 kantong plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,881 gram, ± 0,876 gram, ± 0,818 gram, ± 0,831 gram, ± 0,896 gram dan ± 0,852 gram, 3 paket plastik klips kecil berisikan kristal warna putih yang diduga jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,034 gram, ± 0,047 gram dan ± 0,080 gram, 1 plastik klip berisikan 3 butir pil warna pink berlogo Strawberry yang diduga jenis extacy dengan berta keseluruhan ± 1,338 gram berada di sela-sela antara lemari baju dengan dinding kamar kos, timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip, 2 sekrop digantungan baju dan 1 handphone merek Vivo dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menghubungi Sdr. Bona Ramana (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk memesan sabu sebanyak ± 5 gram seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan 1 bungkus plastik berisi 3 pil warna pink berlogo strawberry seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Pasar Asem, Kota Surabaya, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bona Ramana, lalu Terdakwa menerima 1 bungkus sabu seberat ± 5 gram dan 1 bungkus plastik berisi 3 pil warna pink berlogo strawberry;
- Bahwa, Terdakwa membagi sabu menjadi 11 poket sabu yang terdiri dari 6 poket sabu seberat 1 gram dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per paket dan 5 paket sabu ukuran pahe dijual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket;
- Bahwa, 1 bungkus plastik berisi 3 pil warna pink berlogo strawberry dijual Terdakwa dengan harga Rp.300.000,-;
- Bahwa, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 pukul 09.00 Wib, bertempat d kos Jalan Bibis Karah 1 No. 31, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Terdakwa menjual 1 poket sabu ukuran pahe seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Beni (DPO) namun belum dibayar ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, dihari dan tempat yang sama pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjual poket sabu ukuran pahe seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Bayu Winarto (DPO), namun belum dibayar;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama di Tahun 2022;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi;

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Pasar Asem, Kota Surabaya, telah terjadi transaksi narkotika dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 6 kantong plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,881 gram, ± 0,876 gram, ± 0,818 gram, ± 0,831 gram, ± 0,896 gram dan ± 0,852 gram, 3 paket plastik klips kecil berisikan kristal warna putih yang diduga jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,034 gram, ± 0,047 gram dan ± 0,080 gram, 1 plastik klip berisikan 3 butir pil warna pink berlogo Strawberry yang diduga jenis extacy dengan berta keseluruhan ± 1,338 gram Berada di sela-sela antara lemari baju dengan dinding kamar kos, timbangan elektrik, 2 bendel plastik klip, 2 sekrop digantungan baju dan 1 handphone merek Vivo dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menghubungi Sdr. Bona Ramana (Diperiksa dalam berkas terpisah) untuk memesan sabu sebanyak ± 5 gram seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan 1 bungkus plastik berisi 3 pil warna pink berlogo strawberry seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Pasar Asem, Kota Surabaya, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bona Ramana, lalu Terdakwa menerima 1 bungkus sabu seberat ± 5 gram dan 1 bungkus plastik berisi 3 pil warna pink berlogo strawberry;
- Bahwa, Terdakwa membagi sabu menjadi 11 poket sabu yang terdiri dari 6 poket sabu seberat 1 gram dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus ribu rupiah) per poket dan 5 poket sabu ukuran pahe dijual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket;

- Bahwa, 1 bungkus plastik berisi 3 pil warna pink berlogo strawberry dijual Terdakwa dengan harga Rp.300.000,-;
- Bahwa, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 pukul 09.00 Wib, bertempat d kos Jalan Bibis Karah 1 No. 31, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Terdakwa menjual 1 poket sabu ukuran pahe seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Beni (DPO), namun belum dibayar;
- Bahwa, dihari dan tempat yang sama, pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjual poket sabu ukuran pahe seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Bayu Winarto (DPO), namun belum dibayar;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama di Tahun 2022;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada Tahun 2022 dan menjalani hukuman selama 2 tahun;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Pasar Asem, Kota Surabaya, karena telah melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 6 kantong plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,881 gram, ± 0,876 gram, ± 0,818 gram, ± 0,831 gram, ± 0,896 gram dan ± 0,852 gram, 3 paket plastik klips kecil berisikan kristal warna putih yang diduga jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,034 gram, ± 0,047 gram dan ± 0,080 gram, 1 plastik klip berisikan 3 butir pil warna pink berlogo Strawberry yang diduga jenis extacy dengan berta keseluruhan ± 1,338 gram berada di sela-sela

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara lemari baju dengan dinding kamar kos, timbangan elektrik, 2 bendel plastic klip, 2 sekrop digantungan baju dan 1 handphone merek Vivo dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa, awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Bona Ramana untuk meminta pekerjaan, karena membutuhkan uang dan Sdr. Bona Ramana menawarkan Terdakwa untuk menjual sabu, lalu Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Bona Ramana, karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual sabu;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Pasar Asem, Kota Surabaya, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bona Ramana, lalu Terdakwa menerima 1 bungkus sabu seberat ± 5 gram seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan 1 bungkus plastik berisi 3 pil warna pink berlogo strawberry seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir yang nantinya Terdakwa akan membayar pembelian sabu tersebut jika sudah terjual;
- Bahwa, Terdakwa membagi sabu menjadi 11 poket sabu yang terdiri dari 6 poket sabu seberat 1 gram dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per poket dan 5 poket sabu ukuran pahe dijual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa, 1 bungkus plastik berisi 3 pil warna pink berlogo strawberry dijual Terdakwa dengan harga Rp.300.000,-;
- Bahwa, dari penjualan sabu itu, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 pukul 09.00 Wib, bertempat d kos Jalan Bibis Karah 1 No. 31, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Terdakwa menjual 1 paket sabu ukuran pahe seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Beni (DPO), namun belum dibayar;
- Bahwa, dihari dan tempat yang sama pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjual paket sabu ukuran pahe seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Bayu Winarto (DPO), namun belum dibayar;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04912/NNF/2025 tertanggal 12 Juni 2025, yang dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 13328/2025/NNF s/d 13336/2025/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor 1337/2025/NNF adalah benar berisi tablet yang mengandung bahan aktif:

- MDMA, (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketamin, mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan syarat pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,881 gram, ± 0,876 gram, ± 0,818 gram, ± 0,831 gram, ± 0,896 gram dan ± 0,852 gram;
- 3 (tiga) paket plastik klips kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,034 gram, ± 0,047 gram dan ± 0,080 gram;
- 1 (satu) plastik klip berisikan 3 (tiga) butir pil warna pink berlogo Strawberry yang diduga Narkotika jenis extacy dengan berta keseluruhan ± 1,338 gram;
- Timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 2 (dua) sekrop;
- 1 (satu) handphone merek Vivo;

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Pasar Asem, Kota Surabaya, telah ditangkap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh saksi Tri Nofrianto dan saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi, yaitu anggota Reskrim Kepolisian Polrestabes Surabaya;

- Bahwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 6 (enam) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat masing-masing ± 0,881 gram, ± 0,876 gram, ± 0,818 gram, ± 0,831 gram, ± 0,896 gram dan ± 0,852 gram, 3 paket plastik klips kecil berisikan kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat masing-masing ± 0,034 gram, ± 0,047 gram dan ± 0,080 gram, 1 (satu) plastik klip berisikan 3 (tiga) butir pil warna pink berlogo Strawberry yang diduga jenis extacy dengan berta keseluruhan ± 1,338 gram berada di sela-sela antara lemari baju dengan dinding kamar kos, timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip, 2 (dua) sekrop digantungan baju dan 1 (satu) handphone merek Vivo dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Bona Ramana untuk meminta pekerjaan, karena membutuhkan uang dan Sdr. Bona Ramana menawarkan Terdakwa untuk menjual sabu, lalu Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Bona Ramana, karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual sabu;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Pasar Asem, Kota Surabaya, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bona Ramana, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sabu seberat ± 5 gram seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 pil warna pink berlogo strawberry seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir yang nantinya Terdakwa akan membayar pembelian sabu tersebut jika sudah terjual;
- Bahwa, Terdakwa membagi sabu menjadi 11 (sebelas) paket sabu yang terdiri dari 6 (enam) paket sabu seberat 1 Gram dijual dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per paket dan 5 (lima) paket sabu ukuran pahe dijual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) pil warna pink berlogo strawberry dijual Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- dan dari penjualan sabu itu, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 pukul 09.00 Wib, bertempat d kos Jalan Bibis Karah 1 No. 31, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu ukuran pahe seharga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Beni (DPO), namun belum dibayar serta Terdakwa juga telah menjual paket sabu ukuran pahe seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Bayu Winarto (DPO), namun belum dibayar;

- Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04912/NNF/2025 tertanggal 12 Juni 2025, yang dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 13328/2025/NNF s/d 13336/2025/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor 1337/2025/NNF adalah benar berisi Tablet yang mengandung bahan aktif:
  - MDMA, (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Ketamin, mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan syarat pusat dan digunakan sebagai anastesi (Obat Bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dai pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yaitu dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan: kata “setiap orang“ adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Desy Rachma Puji Astuti Binti Bambang Nasri, sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Desy Rachma Puji Astuti Binti Bambang Nasri dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua, cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi. Bahwa, dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram. Bahwa, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa, selanjutnya yang dimaksud dengan menjual adalah proses memindahkan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari penjual kepada pembeli dengan imbalan pembayaran, biasanya berupa uang, untuk mencapai keuntungan. Bahwa, yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Namor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; Bahwa, barang narkotika ini terkait juga dengan berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dapat disimpulkan dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04912/NNF/2025 tertanggal 12 Juni 2025, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 13328/2025/NNF s/d 13336/2025/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor 1337/2025/NNF adalah benar berisi tablet yang mengandung bahan aktif:

- MDMA, (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketamin, mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan syarat pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa, selanjutnya dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dapat diketahui barang bukti memiliki berat lebih dari 5 (lima) Gram. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 pukul 09.00 Wib, bertempat d kos Jalan Bibis Karah 1 No. 31, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu ukuran pahe seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Beni (DPO), namun belum dibayar serta Terdakwa juga telah menjual paket sabu ukuran pahe seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Bayu Winarto (DPO), namun belum dibayar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum, dengan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa pun tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Bahwa, oleh karena itu terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/ atau putusan yang seringan-ringannya, maka menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dan dengan mengakitkan pada keadaan yang memberat dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dan untuk pidana denda terdapat ketentuan, apabila denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1) 6 (enam) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kantong:
   a. Netto ± 0,881 gram,
   b. Netto ± 0,876 gram,
   c. Netto ± 0,818 gram,
   d. Netto ± 0,831 gram,
   e. Netto ± 0,896 gram,
   f. Netto ± 0,852 gram,
2) 3 (tiga) paket plastic klips kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kentong :
   a. Netto ± 0,034 gram,
   b. Netto ± 0,047 gram,
   c. Netto ± 0,080 gram,
3) 1 (satu) plastik klip berisikan 3 butir pil warna pink berlogo Strawberry yang diduga Narkotika jenis extacy dengan berta keseluruhan ± 1,338 gram;
4) Timbangan elektrik;
5) 2 (dua) bendel plastik klip;
6) 2 (dua) sekrop;
7) 1 (satu) handphone merek Vivo Y36 5G warna meteor black dengan No. IMEI 8624-0069-8233-72 dan 8642-4006-9823-364;

adalah barang-barang yang membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena itu barang-barang tersebut, statusnya haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana dan mampu membayar, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan **Terdakwa Desy Rachma Puji Astuti Binti Bambang Nasri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1) 6 (enam) kantong plastic yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kantong:
        a. Netto ± 0,881 gram,
        b. Netto ± 0,876 gram,
        c. Netto ± 0,818 gram,
        d. Netto ± 0,831 gram,
        e. Netto ± 0,896 gram,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Netto ± 0,852 gram,

2) 3 (tiga) paket plastik klips kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kentong:
   a. Netto ± 0,034 gram,
   b. Netto ± 0,047 gram,
   c. Netto ± 0,080 gram,
3) 1 (satu) plastik klip berisikan 3 butir pil warna pink berlogo Strawberry yang diduga Narkotika jenis extacy dengan berta keseluruhan ± 1,338 gram;
4) Timbangan elektrik;
5) 2 (dua) bendel plastik klip;
6) 2 (dua) sekrop;
7) 1 (satu) handphone merek Vivo Y36 5G warna meteor black dengan No. IMEI 8624-0069-8233-72 dan 8642-4006-9823-364;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025, oleh Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., dan Ernawati Anwar, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Susanawati, S.H., M.H., panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Siska Christina., S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Irlina, S.H., M.H.	Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.
Ernawati Anwar, S.H.	

Panitera Pengganti

Susanawati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)